

자산포기 안내서

사 건 2023하합100275 파산선고

채 무 자 경우홀딩스 주식회사

파산관재인 변호사 김의창

파산관재인은 아래와 같이 파산재단에 속하는 자산의 환가를 포기할 예정이오니, 채권자들 중에서 이에 대하여 이의가 있거나 이를 매수할 의향이 있는 자는 2026. 7. 15.까지 파산관재인(02-786-8614, 담당자 심부영 부장)이나 서울회생법원 제13부에 위와 같은 취지의 서면을 제출하여 주시길 바랍니다.

1. 포기 대상 자산의 내역

[포기 대상 주식]

경우웰리브거제호텔개발(주) 발행 보통주식 900,000주(주당 액면가액: 5,000원, 지분율: 50%)

※ 해당 주식에 대해서는 2020. 3. 17.자 주식근질권설정계약에 따라 대주단인 산본새마을금고 외 6에게 경우웰리브거제호텔개발(주)의 대출약정금 원금 180억 원의 120%인 216억 원을 채권 최고액으로 하는 근질권이 설정되어 있고, 2023. 3. 23.경 경우웰리브거제호텔개발(주)의 공동투자자인 (주)웰리브(이하, “웰리브”)와 체결한 소비대차계약 및 근질권 설정계약에 따라 웰리브에게 대출약정금 45억 원을 채권최고액으로 하는 근질권이 설정되어 있는 것으로 확인됨

[2025. 12. 31. 기준 경우웰리브거제호텔개발(주) 재무상태]

- ① 자산총계: 38,984,858,443원
- ② 부채총계: 33,587,983,242원
- ③ 당기순손실: 875,863,890원

④ 기본 주당 순손실: 487원

⑤ 특이사항:

유동부채가 유동자산을 초과(초과금액: 23,429백만 원)

외부감사인의 감사의견 중 계속기업 관련 중요한 불확실성 언급이 존재함]

2. 자산 환가를 포기하는 사유

가. 파산관재인은 위 포기 대상 자산에 대한 환가를 위하여 여러 이해관계자와 협의를 지속해 왔으나, 근질권자들의 근질권 실행이 없는 상태가 지속되고 있는 상태에서 해당 주식의 가치 등을 고려할 때 파산재단에 근질권 실행 후 잉여가 발생할 가능성이 없을 것으로 예상되는데다가 위 포기 대상 자산의 발행회사인 경우웰리브거제호텔개발 주식회사 발행 나머지 주식을 보유하고 있는 주식회사 웰리브와 주주 협의를 통한 환가 가능성도 더 이상 기대하기 어려운 상황으로 본 파산관재인이 다각도로 검토한 결과 위 포기 대상 자산은 현재 사실상 매각이 불가능한 상태입니다.

나. 이에, 더 이상의 근질권 실행 여부 확인 또는 환가를 위한 절차 진행은 이 사건 파산절차의 지연만을 초래할 것으로 판단됨에 따라 부득이 파산관재인은 상기 포기 대상 자산을 포기하고자 합니다.

3. 환가가 포기된 자산의 처리

환가가 포기된 자산은 채무자 경우홀딩스 주식회사의 자유재산이 되어 경우홀딩스 주식회사의 청산인이 이를 처분할 권한을 갖게 됩니다. 끝.

파산채무자 경우홀딩스 주식회사

파산관재인 변호사 김의창

※ 위 절차는 법원이 아닌 파산관재인의 주관 아래 실시되는 것입니다. 이에 관하여는 파산관재인에게 문의하시길 바랍니다. 이를 매수한다는 의사표시를 하여도 곧바로 이를 매수할 수 있는 것은 아니고, 매수인의 자금조달 능력, 대금지급 방법 등 여러 조건을 고려하여 매각 여부가 결정됨을 알려드립니다.